

臺灣臺中地方法院民事判決

114年度訴字第3157號

原告 林○○

訴訟代理人 雷皓明律師

複代理人 黃子菱律師

被告 A 0 2

A 0 3

共同

訴訟代理人 何金陞律師

複代理人 唐大鈞律師

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國115年2月26日言詞
辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：原告與被告 A 0 2 於民國111年4月1日結婚，育有3名未成年子女（114年10月9日離婚）。被告 A 0 3 明知被告 A 0 2 為有配偶之人，仍於原告與被告 A 0 2 於114年10月9日離婚前，於同年6至7月間開始逾越一般普通交往分際之交往行為，並於114年8月8日、8月28日，共同前往悅河精品旅館、大甲御和園商務旅館為性交行為，再於114年8月20日、21日外出約會時，共同前往以私密處及結紮手術為專長之診所諮詢看診，及於114年9月10日在公眾場合相互親吻，被告2人所為嚴重破壞原告家庭生活之圓滿安全及幸福，造成原告精神上受有相當之痛苦，爰依民法第184條第1項、第185條第1項前段、第195條第1項、第3項之規定，請求被告連帶賠償精神慰撫金新臺幣（下同）60萬元等語。並聲明：（一）被告應連帶給付原告60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。（二）願供擔保，請

01 准宣告假執行。

02 二、被告則以：被告A 0 2、A 0 3並無原告所指之侵權行為，
03 且被告A 0 2於113年5月16日發現原告將異性帶回2人租屋
04 處，並與異性發生性行為，自翌日開始分居，並於114年6月
05 22日簽署離婚協議書，已無繼續維持婚姻之意願及可能，不
06 再相互負忠誠義務，是原告並無對圓滿婚姻生活之期待，自
07 無何侵害原告基於配偶之身分法益而重大之情事等語，資為
08 抗辯。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔
09 保請准免為假執行。

10 三、得心證之理由：

11 (一)按因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；
12 數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不
13 法侵害他人基於配偶關係之身分法益而情節重大者，被害人
14 雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。民法第184
15 條第1項前段、第185條第1項前段、第195條第3項準用同條
16 第1項分別定有明文。又婚姻係以夫妻之共同生活為其目
17 的，配偶應互相協力保持其共同生活之圓滿安全及幸福，而
18 夫妻間互守誠實，係為確保其共同生活之圓滿安全及幸福之
19 必要條件，故應解為配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配
20 偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，
21 即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利（最高法院55
22 年台上字第2053號裁判意旨）。

23 (二)原告主張與被告A 0 2原為夫妻關係，於111年4月1日結
24 婚，114年10月9日於本院調解離婚前，曾於114年6月22日簽
25 署離婚協議書之事實，此為兩造所不爭執，並有被告提出之
26 離婚協議書影本（見本院卷第121頁）在卷可稽，堪信為實
27 在。惟原告主張被告2人自114年6至7月間起，有逾越一般男
28 女友誼之交往行為乙節，均為被告所否認，自應由原告負舉
29 證責任。經查：原告雖提出原告與被告A 0 3之對話錄音及
30 譯文（見本院卷第51至55頁），主張被告A 0 3已承認於11
31 4年7月間與被告A 0 2發展交往關係，及原告質問被告A 0

01 3「開房間開了幾次？」時，並未否認有與被告A02開房
02 間之行為，足以證明其2人間有發生性行為之外遇關係，然
03 被告等均否認原告所提該對話錄音及譯文之形式及實質上真
04 正，原告復未提出證據證明該錄音檔錄製之時間，及錄音內
05 容之當事人確實為被告A03，自不得憑此為不利於被告等
06 之認定。又原告雖提出被告A03之近期衣著照片等（見本
07 院卷第151、153頁），主張114年8月20、21、24日，及同年
08 9月10日蒐證照片中之女子，均為被告A03（見本院卷第4
09 5至48、57至62頁），然尚無其他明顯特徵足以比對照片中
10 之男子係為被告A02，則原告憑此主張被告2人有於上開
11 時間，共同前往醫美診所諮詢就診，及於114年8月20日、同
12 年9月10日有相互依偎、親吻之親暱行為，其舉證尚有不足。
13 況且，參照原告提出尼斯醫美診所之網路搜尋結果之記載：「提供男性、女性美容整型及保健服務……提供專業割
14 包皮、結紮等服務……」等語（見本院卷第43頁），尚無法
15 佐證該診所僅有提供私密處及結紮手術服務，原告復未舉證
16 證明被告2人究係何人有看診需求及諮詢項目為何，縱認蒐
17 證照片中之人確為被告2人，仍難逕謂有何逾越社交分際行
18 為。另被告2人固不否認原證15照片所示之金色長髮、戴眼
19 鏡之女子為被告A03（見本院卷第158頁），然原告提出
20 原證5蒐證影片所錄得之畫面，其中兩段影片係1名穿著黑色
21 衣褲、白色拖鞋之金色長髮女子，先由某一黑色自小客車之
22 駕駛座下車，走至路旁騎樓處（檔名5-1），之後1名白衣黑
23 褲男子與該名女子共乘該黑色車輛離開（檔名5-1、5-2），
24 但影片甚為模糊，無從清楚辨識影片中之人物相貌，另一段
25 影片則係由後方車輛跟拍前方之車牌號碼000-0000號自用小
26 客車，駛入悅河精品旅館（檔名5-3與5-4為同一影片），而
27 髮型、髮色及穿著雷同者所在多有，無從僅以影片中之女
28 子，與原證15、原證6照片中之女子，同為金色長髮、配戴
29 眼鏡、穿著白色脫鞋等，即認該名女子確為被告A03。又
30 原證6蒐證影片，先係由駕駛中之車輛往外拍攝，之後駕駛
31

01 人（應為原告）下車，朝車牌號碼000-0000號自用小客車內
02 拍攝，因車輛玻璃隔熱紙之顏色及反光等因素，除可辨識駕
03 駛座確有乘坐1人，及副駕駛座乘坐1名穿著牛仔短裙或短
04 褲，配戴眼鏡之女子外，尚無法清楚識別影片中之人物身分
05 為被告2人，此有前揭影片光碟及影片截圖在卷可查（見本
06 院卷第19、49頁），自難據此認定被告2人有於114年8月8
07 日、同年8月28日，共同前往旅館悅河精品旅館、大甲御和
08 園商務旅館及發生性行為之事實。原告復未能提出其他證據
09 證明被告2人有何侵害配偶權之事實，原告此部分主張，難
10 認實在。

11 四、綜上所述，原告依侵權行為法律關係，請求被告連帶給付60
12 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率
13 百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經
14 駁回，其假執行之聲請即失去依據，應並予駁回。

15 五、本件判決基礎之事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及
16 所舉證據，經審酌後核與判決結果不生影響，爰不一一論
17 列，附此敘明。

18 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

19 中 華 民 國 115 年 3 月 19 日
20 民事第六庭 法 官 孫藝娜

21 正本係照原本作成。

22 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
23 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

24 中 華 民 國 115 年 3 月 19 日
25 書記官 資念婷